

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 472/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

โจทก์

นายสมศักดิ์หรือปัด อ่อนละห้อย

จำเลย

นายสมศักดิ์หรือปัด อ่อนละห้อย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 339 วรรคสาม, 340 ตี ๓ กระทำความผิดจำเลยมีอายุ 16 ปีเศษ ลด
มาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง ลงโทษจำคุก 7 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง แต่ให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 90)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 92)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ติราคาค่าประกัน 120,000 บาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ตรีราคาประกัน 120,000 บาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>